

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אושר שקלים

פ/25/3734

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – הגדרת זיקה אישית או פוליטית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 18ג. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975¹, בסעיף 18ג(ב), אחרי "בחברות במפלגה" יבוא "לרבות חברות בכל מוסד פנים מפלגתי".

דברי הסבר

סעיף 18ג לחוק החברות הממשלתיות קובע כי מי שיש לו זיקה אישית או פוליטית לשר משרי הממשלה, לא תמליץ הוועדה לבדיקת מינויים על מועמדותו לכהונת דירקטור בחברה ממשלתית לרבות תפקידים ניהוליים אחרים בתוך החברה אלא אם יש לו כישורים מיוחדים או נסיבות מיוחדות המצדיקות את מינויו.

על אף שבסעיף 18ג(ב) נקבע שחברות במפלגה כשלעצמה אינה מהווה זיקה אישית או פוליטית, הפרשנות שניתנה לקביעה זו והפרקטיקה הנוהגת במינויים לדירקטורים בחברות ממשלתיות היא שמי שהוא חבר במרכז המפלגה, על אף שהוא חבר מפלגה, נחשב כפסול לכהונה מחמת "זיקה אישית או פוליטית".

הצעת חוק זו באה לאפשר גם לחברים בכל מוסד פנים מפלגתי כמו מרכז מפלגה, צירי מפלגה, חברי ועידה וכדומה, להיבחר כדירקטורים בחברות ממשלתיות, מבלי שחברותם במוסד המפלגתי תהיה להם לרועץ. מדובר בציבור לא קטן של אנשים שבחרו לקשור עצמם לעשייה ציבורית, רבים מהם עוסקים בניהול, מה שלא נחשב ל"כישורים מיוחדים", ואין כל הצדקה לקפח אותם בגלל זיקה שלמעשה לא קיימת.

לפיכך מוצע לקבוע בסעיף 18ג(ב) כי לא יראו בחברות במפלגה לרבות חברות בכל מוסד פנים מפלגתי, כשלעצמה זיקה אישית או פוליטית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)